

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 264/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสมศักดิ์ รุ่งสาตรา

จำเลย

นายสมศักดิ์ รุ่งสาตรา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้นเนื่องจากผู้พิพากษาไม่ได้รับรอง ให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ ฎีกาของจำเลยฉบับนี้ จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46 แผ่นที่ 2) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ให้จำคุก 3 ปีค่า ให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 150,000 บาท แก่ผู้เสียหาย รีบไต่ถอนเงินฝากของกลาง ข้อหาอื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 44) จำเลยจึง ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ แล้ววินิจฉัยต่อว่า และโจทก์มีบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน ของจำเลยเอกสารหมายเลข 40 เป็นพยานเอกสารประกอบ ซึ่งจำเลยให้การไว้ด้วยว่า ฯลฯ เห็นได้ว่าจำเลยได้ ให้การ ต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่ง

เป็นวันที่จำเลยถูกจับกุม น่าจะไม่มีเวลาคิด ไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปรำผู้ใด
เชื่อว่าจำเลย ได้ให้ถ้อยคำไปตามความจริงที่ได้รู้เห็นโดยไม่มีเหตุจงใจ หรือถูกบังคับ
ขู่เข็ญ แต่ในชั้นพิจารณาจำเลยกลับเบิกความ แตกต่างไปว่า ฯลฯ น่าเชื่อว่าคำให้การ
ชั้นสอบสวนของจำเลย เป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความชั้นศาล ทั้งคำให้การของ
พยาน ชั้นสอบสวนก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไม่ได้รับฟังประกอบเป็น ข้อพิจารณาของ
ศาลแต่ประการใด ฯลฯ และเห็นว่าโจทก์ ส่งเอกสารดังกล่าวประกอบคำชักค้ำของ
โจทก์ในระหว่างที่ จำเลยซึ่งเป็นผู้ให้ถ้อยคำตามเอกสารนั้นกำลังเบิกความ ซึ่ง
ทนายความจำเลยมีโอกาสดังกล่าวได้ถามถึงได้อยู่แล้ว จึงไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบแต่
ประการใด ฯลฯ ที่จำเลยฎีกาว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้เบิกความรับรองว่าเป็นผู้
สอบสวนตาม เอกสารดังกล่าว จึงเป็นเอกสารนอกสำนวน ถือว่าเป็นเพียง คำแถลง
การณ์ประกอบคดีเท่านั้น จะนำมาเป็นพยานยืนยัน ลงโทษจำเลยไม่ได้ นั้น เป็นฎีกา
โต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานอื่นของโจทก์
แล้ววินิจฉัยต่อว่า และโจทก์มีบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน ของจำเลยเอกสารหมาย
จ.40 เป็นพยานเอกสารประกอบ ซึ่งจำเลยให้การไว้ด้วยว่า ฯลฯ เห็นได้ว่าจำเลยได้
ให้การ ต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่ง
เป็นวันที่จำเลยถูกจับกุม น่าจะไม่มีเวลาคิด ไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปรำผู้ใด
เชื่อว่าจำเลย ได้ให้ถ้อยคำไปตามความจริงที่ได้รู้เห็นโดยไม่มีเหตุจงใจ หรือถูกบังคับ
ขู่เข็ญ แต่ในชั้นพิจารณาจำเลยกลับเบิกความ แตกต่างไปว่า ฯลฯ น่าเชื่อว่าคำให้การ
ชั้นสอบสวนของจำเลย เป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความชั้นศาล ทั้งคำให้การของ

พยาน ชั้นสอบสวนก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไม่ได้รับฟังประกอบเป็น ข้อพิจารณาของ ศาลแต่ประการใด ฯลฯ และเห็นว่าโจทก์ ส่งเอกสารดังกล่าวประกอบคำชักค้ำด้านของ โจทก์ในระหว่างที่ จำเลยซึ่งเป็นผู้ให้ถ้อยคำตามเอกสารนั้นกำลังเบิกความ ซึ่ง ทนายความจำเลยมีโอกาที่จะถามถึงได้อยู่แล้ว จึงไม่ทำ ให้จำเลยเสียเปรียบแต่ ประการใด ฯลฯ ที่จำเลยฎีกาว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้เบิกความรับรองว่าเป็นผู้ สอบสวนตาม เอกสารดังกล่าว จึงเป็นเอกสารนอกสำนวน ถือว่าเป็นเพียง คำแถลง การณ์ประกอบคดีเท่านั้น จะนำมาเป็นพยานใช้ยัน ลงโทษจำเลยไม่ได้ นั้น เป็นฎีกา ได้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อ เท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ